

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
VI/61

Verantwortliche/r:
Amt für Stadtplanung und Mobilität

Vorlagennummer:
614/090/2024

Neuerungen im StVG und der StVO, Antrag Nr. 60/2024 der SPD-Fraktion

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat	10.12.2024	Ö	Empfehlung	
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	10.12.2024	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen. Der Antrag Nr. 60/2024 der SPD-Fraktion ist damit abschließend bearbeitet.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Das StVG wurde mit Wirkung zum 17.07.2024 geändert. Die Änderungen des StVG erschöpfen sich diesbezüglich in der Schaffung neuer Verordnungsermächtigungen. Konkret wurden unter anderem die Verordnungsermächtigungen zum Bewohnerparken (§ 6 Abs. 1 Nr. 15b StVG) und für die Einrichtung von Sonderfahrstreifen (§ 6 Abs. 1 Nr. 16 StVG) erweitert sowie die Möglichkeit geschaffen, den Umweltschutz beim Verordnungserlass stärker zu berücksichtigen (§ 6 Abs. 4a StVG).

Nachdem lediglich Verordnungsermächtigungen geändert bzw. geschaffen wurden, hat dies zunächst keine Auswirkungen.

In der neuesten Fassung der StVO, die am 11.10.2024 in Kraft getreten ist, hat der Gesetzgeber von den neuen Ermächtigungsgrundlagen Gebrauch gemacht.

Folgende praxisrelevante Änderungen/ Ergänzungen wurden in die StVO aufgenommen:

- Verpflichtende Benutzung des Notbremsassistenten bei Kfz mit mehr als 3,5t zGM (§ 23 Abs. 1d StVO)
- Änderung des § 25 Abs. 3 StVO
Fußgänger müssen nunmehr nicht mehr den kürzesten Weg, sondern auf kurzem Weg die Straße überschreiten. Dies ermöglicht gerade mobilitätseingeschränkten Personen eine komfortable und sichere Querung über abgesenkte Bordsteinkanten, auch wenn sich diese nicht unmittelbar gegenüberliegen.
- Einfügung § 45 Abs. 1 Nr. 7 StVO
Danach können aus Gründen des Umweltschutzes, darunter des Klimaschutzes, zum Schutz der Gesundheit oder zur Unterstützung der geordneten städtebaulichen Entwicklung Sonderfahrstreifen und bevorrechtigende Lichtzeichenregelungen für Linienbusse eingerichtet sowie angemessene Flächen für den fließenden und ruhenden Fahrradverkehr sowie für den Fußverkehr bereitgestellt werden.
Die Möglichkeit aus den genannten Gründen, Sonderfahrstreifen und bevorrechtigende Lichtzeichenregelungen für Linienbusse einzurichten, soll den Linienverkehr besser vor Störungen schützen und einen geordneten, zügigen Betriebsablauf im öffentlichen Personennahverkehr begünstigen.
Durch die Bereitstellung angemessener Flächen für den Fuß- und Radverkehr soll die kon-

kret vorliegende Fläche auf die Verkehrsteilnehmer angemessen aufgeteilt werden. Hierbei darf die Sicherheit des Verkehrs nicht beeinträchtigt werden und die Leichtigkeit des Verkehrs muss Berücksichtigung finden.

Die praktische Bedeutung kann derzeit noch nicht eingeschätzt werden. Das Staatsministerium des Innern (StMI) hat bereits darauf hingewiesen, dass dennoch eine einfache Gefahrenlage vorhanden sein und eine Anordnung nicht auf das bloße unspezifische Motiv bzw. die allgemeine Absicht gestützt werden, dass die Anordnung zugunsten des Schutzes des Klimas, der Umwelt, der Gesundheit oder zur Unterstützung der geordneten städtebaulichen Entwicklung erfolgt.

- Änderung des § 45 Abs. 1b Nr. 2a sowie § 45 Abs. 1b Satz 2 StVO
Mit der neuen Regelung kann bereits bei einer „drohenden Gefahr des erheblichen Parkraum Mangels“ ein Bewohnerparkgebiet ausgewiesen werden, ohne dass der erhebliche Parkraum Mangel bereits eingetreten sein muss. Ebenso kann auf Grundlage eines städtebaulich-verkehrsplanerischen Konzeptes zur Vermeidung von schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt oder zur Unterstützung der geordneten städtebaulichen Entwicklung, sofern die Leichtigkeit des Verkehrs berücksichtigt ist und die Sicherheit des Verkehrs nicht beeinträchtigt wird, ein Bewohnerparkgebiet angeordnet werden.
Dies erleichtert im Ergebnis die Ausweisung von Bewohnerparkgebieten.
- Änderungen des § 45 Abs. 9 Satz 4 StVO
Bei folgenden Anordnungen kann neuerdings auf die nach § 45 Abs. 9 Satz 3 StVO notwendige qualifizierte Gefahrenlage verzichtet werden:
 - o Änderungen des § 45 Abs. 9 Satz 4 Nr. 4 StVO
Danach kann zwischen zwei bestehenden bzw. möglichen Tempo-30-Anordnungen ein Lückenschluss vorgenommen werden, wenn die Lücke nicht mehr als 500m als beträgt.
Ob es innerhalb des Stadtgebietes Anwendungsmöglichkeiten gibt, ist noch zu prüfen.
 - o Änderungen des § 45 Abs. 9 Satz 4 Nr. 6 StVO
Hier wurden die Anordnungsmöglichkeiten von innerörtlichen streckenbezogenen Geschwindigkeitsbeschränkungen von 30km/h erweitert. Dies gilt für Fußgängerüberwege, Spielplätze, hochfrequentierte Schulwege und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Bei den Spielplätzen muss es sich um Spielplätze im baurechtlichen Sinn handeln.
Eine Definition des „hochfrequentierten Schulweges“ ist bisher nicht vorhanden.
Nach Auffassung des Staatsministeriums des Innern muss der in Betracht gezogene Schulweg nicht nur stärker (im Sinne von überdurchschnittlich) von Schulkindern genutzt werden als ein „gewöhnlicher“ Schulweg, sondern darüber hinaus als „hochfrequentiert“ einzustufen sein. Klarheit, was dies bedeute, wird die kommende Verwaltungsvorschrift zur StVO mit sich bringen.
 - o Ergänzung des § 45 Abs. 9 Satz 4 Nrn. 7 a, 9 und 10 StVO
Hier sind weitere Maßnahmen von dem Nachweis der qualifizierten Gefahrenlage ausgenommen worden, namentlich Sonderfahrstreifen, Bussonderfahrstreifen (Zeichen 245), Fußgängerüberwege (Zeichen 293). Zu den Fußgängerüberwegen ist hier anzumerken, dass die Voraussetzungen dafür in der Verwaltungsvorschrift zur StVO und in der Richtlinie für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen (R-FGÜ) geregelt ist. Beide Vorschriften wurden bisher nicht geändert, weshalb hier die Bedeutung für die Praxis noch abzuwarten ist.
- Ergänzung des § 45 Abs. 10 StVO
Dies erleichtert die Anordnungen zur Förderung des Carsharings (analog Elektromobilität)
- Änderungen bei Verkehrszeichen (Anlage zur StVO)
 - o Einfügung VZ 230
Das Halten und Parken ist nur zum (verzögerungsfreien) Be- und Entladen von Fahrzeugen zulässig. Eine Unterscheidung zwischen gewerblichen und privaten Ladetätigkeiten gibt es nicht. Die Fläche darf zum Ein- und Aussteigen von Personen nicht genutzt werden.
Bisher gibt es keinen Bußgeldtatbestand dazu.
 - o Ergänzung VZ 240, gemeinsamer Fuß- und Radweg
Eingefügt wurden die Sätze „Dabei ist auf den Fußverkehr Rücksicht zu nehmen.“

Der Fußverkehr darf weder gefährdet noch behindert werden. Erforderlichenfalls ist die Geschwindigkeit an den Fußverkehr anzupassen.“

Mit der Ergänzung erfolgt eine Klarstellung, dass der Radfahrer hier auf den Fußgängerverkehr Rücksicht zu nehmen hat und der Fußgänger nicht behindert werden darf. Bisher gab es keine Regelung des Verhaltens zwischen Fußgänger und Radfahrer. Durch die Neuregelung wurde der Schutz des Fußgängers gestärkt.

Im Ergebnis bringt die StVO- Novelle – vorbehaltlich der Ausgestaltung durch die Verwaltungsvorschrift – keine gravierenden Änderungen mit sich, sondern erweitert punktuell die bisherigen Anordnungsspielräume.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ☐ ja, positiv*
- ☐ ja, negativ*
- ☒ nein

Wenn ja, negativ:

Bestehen alternative Handlungsoptionen?

- ☐ ja*
- ☐ nein*

**Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

- ☒ werden nicht benötigt
- ☐ sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
- ☐ sind nicht vorhanden

Anlagen: Antrag Nr. 60/2024 der SPD-Fraktion

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang